

0002556-81.2016.8.26.0238

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Luiz Fernando Angiolucci

Comarca: Ibiúna

Foro: Foro de Ibiúna

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISAIAS SANTOS SOUSA

Juiz de Direito: Dr. Luiz Fernando Angiolucci

Vistos.

ISAIAS SANTOS SOUSA, qualificado às fls. 14/15 dos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, c.c. Artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, supostamente, dia 25 de agosto de 2016, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibiúna

Foro de Ibiúna

2ª Vara

Praça Monsenhor Antônio Pepe, 02, Ibiuna - SP - cep 18150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002556-81.2016.8.26.0238

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISAIAS SANTOS SOUSA

Juiz de Direito: Dr. Luiz Fernando Angiolucci

Vistos.

ISAIAS SANTOS SOUSA, qualificado às fls. 14/15 dos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, c.c. Artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, supostamente, dia 25 de agosto de 2016, tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo, 01 (um) toca CD's, da marca Pionner, avaliado em R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls.12 e auto de avaliação de fls.13, pertencente a vítima Marcos Paulo Conceição Ramos, somente não consumado o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Denúncia recebida às fls. 94.

Citação às fls. 98.

Defesa Prévia às fls.99/101.

Termo de audiência às fls.195/196 concedeu a suspensão do processo nos termos do artigo 89 da Lei 9.099/95.

Às fls. 225 dos autos foi juntada certidão de óbito de ISAÍAS SANTOS SOUSA, filho de Ivo Pinheiro de Sousa e Sabina Maria dos Santos, com data de falecimento: 22/02/2021.

Manifestação do D. Ministério Público às fls. 228, em resumo: tendo em vista a morte do acusado (fls. 225), requeiro seja extinta a punibilidade de ISAÍAS SANTOS SOUSA, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Diante do falecimento do réu comprovado pelo documento de fls. 225 dos autos, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu I.S.S., qualificado às fls. 14/15 dos autos, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal. Oficie-se ao IIRGD.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário e procedam-se às anotações necessárias.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios ao advogado indicado às fls. 96, nos termos do convênio entre a OAB e a DPE, de acordo com o previsto no referido convênio para o presente caso.

Após, se cumpridos todos os atos, arquivem-se os autos, com as formalidades legais.

Int.

P.I.C.

Ibiuna, na data da assinatura digital.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA